

1500234-46.2019.8.26.0646

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcela Corrêa Dias de Souza

Comarca: Urânia

Foro: Foro de Urânia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

TIAGO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

Fls. 658: O presente feito deve ser imediatamente extinto em relação ao investigado TIAGO DA SILVA, diante da clara ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urânia

Foro de Urânia

Vara Única

Avenida Barão do Rio Branco, 818, Urania-SP - cep 15760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500234-46.2019.8.26.0646 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500234-46.2019.8.26.0646

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

TIAGO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcela Corrêa Dias de Souza

Vistos.

Fls. 658: O presente feito deve ser imediatamente extinto em relação ao investigado TIAGO DA SILVA, diante da clara ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

O delito pelo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 possui prazo prescricional de 02 (dois) anos, na forma do artigo 30 da Lei de Drogas.

Nesse contexto, considerando que o delito ocorreu em 03 de outubro de 2019 (fls. 658), é certo que o prazo prescricional findou-se em outubro de 2021.

Ressalta-se, ademais, que não houve a ocorrência de qualquer causa interruptiva prevista no artigo 117 do Código Penal, impondo-se a extinção da punibilidade do investigado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do investigado TIAGO DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 30 da Lei 11.343/2006.

No mais, considerando a absolvição pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 618/624), DETERMINO a restituição dos bens que remanescem apreendidos nestes autos (um aparelho celular, marca samsung - modelo SMJ500; e a quantia de R\$ 71,00) ao réu Nadilson da Silva.

Quanto ao canivete, trata-se de instrumento perigoso, não sendo recomendável a restituição. Além disso, o bem não possui valor econômico relevante.

Assim, na forma em que dispõe o artigo 508, parágrafo 3º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, determino a destruição do canivete apreendido nestes autos.

Oficie-se à Autoridade Policial para as providências necessárias.

Servirá a presente, por cópia digitada, como OFÍCIO.

Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Urania, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Excelentíssimo Senhor
Nilton Moreira Cangussú
Delegado de Polícia de Urânia/SP
Delegacia de Polícia
Avenida Presidente Kennedy, 31, Centro, Urânia/SP
E-mail: dpm.urania@policiacivil.sp.gov.br